

1500417-54.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo das Virgens e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Carlos Eduardo das Virgens e José Henrique Rodrigues dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de fevereiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-54.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-54.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo das Virgens e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Carlos Eduardo das Virgens e José Henrique Rodrigues dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 07:00h, na Passagem Bingo, Clima, em Guarulhos, traziam consigo e guardavam, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 285 porções individuais com peso líquido de 64,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em diligência pelo local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram os denunciados que, ao notarem a presença da viatura, demonstram nervosismo ensejando a abordagem. Em busca pessoal, constatou-se que Carlos Eduardo trazia uma pochete com porções de cocaína e José Henrique possuía R\$23,00 em dinheiro trocado. Indagados informalmente, os acusados confessaram que Carlos Eduardo era o responsável pela venda das drogas e José Henrique figurava com olheiro, recebendo diariamente R\$50,00.

Os acusados foram notificados (fl. 94/106), ofereceram defesa prévia (fl. 98; 114/115) e a denúncia foi recebida (fls. 105; 123/124). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico em relação a Carlos Eduardo. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 5) e pelo laudo toxicológico (fls. 90/92).

Os policiais civis afirmaram na fase administrativa (fls. 6/7) e no contraditório que se dirigiram ao local dos fatos, conhecido como de venda de entorpecentes, e avistaram os réus que, ao notarem a viatura, demonstraram nervosismo, ensejando a abordagem. Disseram que, em busca pessoal, constatou-se que Carlos Eduardo trazia uma pochete com 285 porções de cocaína e José Henrique possuía R\$23,00 em dinheiro trocado. Disseram que, extrajudicialmente, os denunciados confessaram a traficância, sendo que Carlos Eduardo pagava R\$50,00 para José Henrique, que atuava como olheiro.

Extrajudicialmente (fl. 8), Carlos Eduardo confessou os fatos imputados (fl. 8); José Henrique, por sua vez, permaneceu em silêncio (fl. 17).

Carlos Eduardo, durante audiência, mais uma vez confessou aduzindo que o outro denunciado somente estava ali. José Henrique, em juízo, negou a autoria, aduzindo que foi ao local comprar drogas.

A confissão de Carlos Eduardo merece acolhimento, pois em consonância com as provas produzidas. Referido acusado estava com drogas em seu poder e a quantidade era incompatível com o uso pessoal.

Não há nada que indique que referido acusado se confundiu quando admitiu envolvimento. Igualmente, nada leva a crer que os policiais mentiram com o propósito subalterno de incriminar gratuitamente um inocente.

Quanto a José Henrique, o quadro probatório se mostra frágil. Referido indivíduo não estava com drogas e não confessou. Ademais, não foi delatado pelo outro denunciado, que se limitou a dizer que José estava no local. Diante disso, é possível imaginar que José somente estivesse no local para comprar uma porção. Os policiais, quando se aproximaram do local, não realizaram campana. Por conta disso, não foi possível constatar se os dois denunciados estavam a agir em concurso. Não foi presenciado nenhum ato de venda, tampouco alguma conversa entre os dois que levasse a crer que José estava a trabalhar como olheiro.

A abordagem não pode ser tida como ilegal. Os fatos ocorreram em conhecido ponto de venda de drogas (fato que é confirmado pelo interrogatório de José) e Carlos trazia em suas mãos uma pochete, instrumento comumente utilizado no exercício do comércio ilícito. Havia, portanto, fundadas suspeitas.

Resta a fixação das penas.

O réu Carlos agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do denunciado.

Na segunda etapa, não incidem agravantes ou atenuantes, eventual atenuante não teria o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Inexistentes causas de aumento. No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o denunciado faz jus ao benefício, já que é primário (fls. 34/35; 40/41), não ostenta Maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade razoável (285 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. O regime prisional inicial para é o aberto, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Isto posto, julgo parcialmente procedente esta ação penal e, em consequência: condeno o acusado Carlos Eduardo das Virgens à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06; absolvo o acusado José Henrique Rodrigues dos Santos da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Condeno, ainda, cada o réu Carlos ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, o nome do réu Carlos será lançado no Rol dos Culpados. Já houve autorização (fl. 58) para incineração da droga. O dinheiro será repassado para a FUNAD e a pochete deverá ser destruída.

P.R.I.C.Guarulhos, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA